

1502216-50.2022.8.26.0530
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2261643/2022 - 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

WESLEY BARROS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com o artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
2ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502216-50.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/001094
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2261643/2022 - 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEY BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

WESLEY BARROS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, valendo-se de uma marreta e mediante rompimento de obstáculo de um cadeado, iniciou a execução para subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 100 (cem) metros de cabos de cobre de 8 (oito) milímetros, avaliados em R\$ 353,65 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco

centavos), de propriedade da vítima Ferrovia Centro Atlântica, representada por Jane Cristina Bezerra de Oliveira, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narra a denúncia que o acusado caminhava pelo local dos fatos, quando decidiu praticar o crime patrimonial em questão, a fim de posteriormente vender o cobre da fiação para comprar drogas, já que é viciado em crack.

Assim Wesley, usando uma marreta, quebrou o cadeado do container que guarnecia os cabos. Retirou um rolo de cabo de cobre, separando-o do lado de fora do container. E, quando puxava um segundo rolo para fora, foi avistado por funcionárias que ali passavam e que chamaram o coordenador da segurança.

Ao notar a aproximação da segurança, o acusado tentou empreender fuga, mas foi por ele contido, até a chegada dos policiais.

Apresentado em audiência de custódia de 25 de setembro de 2022, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 100/102).

A denúncia (págs. 125/126), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 03 de outubro de 2022 (págs. 128/129).

Pessoalmente citado (pág. 134), o acusado apresentou resposta à acusação (pág. 138).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento pelo sistema de videoconferência Microsoft Teams, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela procedência do pedido nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou fixação da pena em seu mínimo legal, compensação da reincidência com confissão, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do furto encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 08/10), auto de exibição e apreensão (pág. 12), auto de avaliação (págs. 118/119), laudo de objeto (págs. 177/180) assim como pelos relatos orais produzidos em fase inquisitorial e agora em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Autoria igualmente demonstrada.

Jane Cristina Bezerra de Oliveira chegou ao trabalho com outra moça que lhe deu carona, quando ouviram barulho e viram a porta do container aberta e o acusado estava puxando os fios. Acredita que para entrar no container foi preciso quebrar o cadeado, pois fica trancado. Como Deivid ainda estava puxando os cabos do container, deste estava próximo quando foi abordado pela segurança.

Ana Julia Veris Guedes estava chegando no trabalho com sua amiga quando ouviram barulhos, viram Deivid arrastando os fios de dentro do container; sua amiga gritou pela segurança, que abordou o acusado. O container estava com cadeado, e que conforme a segurança disse, foi estourado com uma marreta.

Interrogado, Wesley Barros da Silva admitiu a tentativa de furto, o rompimento do cadeado e procurou justificar sua ação pelo uso de droga.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante às declarações da representante da vítima e ao depoimento da testemunha hoje ouvida.

Com efeito, o acusado, após romper o cadeado e adentrar no container, executava o crime quando foi abordado pela segurança.

Demonstrada a qualificadora do rompimento de obstáculo, consistente na quebra do cadeado, conforme atesta o laudo pericial de págs. 118/119 e os elementos reunidos dão suporte à circunstância de que apenas com danificação da tranca é que alcançou êxito em iniciar a execução da empreitada criminoso, pelo que se demonstra das declarações prestadas pelas testemunhas.

Frise-se que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado; o iter criminis foi interrompido em razão da segurança, comunicado pelas funcionárias, ter contido o acusado na fase intermediária da execução; logo, mister reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, subsumida a conduta do acusado e presentes os juízos de tipicidade formal e

material à configuração do crime tal como consignado na fundamentação, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis quatro maus antecedentes (Processo nº 0004482-81.2004.8.26.0153, 1ª Vara de Cravinhos, págs. 64/65; Processo nº 0007575-16.2011.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 66/67 e correlata execução nº 3, pág. 96; Processo nº 0021323-13.2014.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 67 e correlata execução nº 6, pág. 67; e Processo nº 0056740-32.2011.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 68 e correlata execução nº 5, pág. 97), e lembrada a variação da pena entre dois a anos de reclusão, cumpre majorar a pena, para cada mau antecedente, em um mês de reclusão e um dia multa;

Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

Cumprido fixar a pena-base em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de quatorze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes seis reincidências (Processo nº 1500209-58.2020.8.26.0594, 1ª Vara Criminal de Bauru, pág. 61; Processo nº 0001486-26.2016.8.26.0530, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 66; Processo nº 0012487-80.2016.8.26.0506, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 67; Processo nº 0028337-48.2014.8.26.0506, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 67/68; Processo nº 0066768-88.2013.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 68/69; e Processo nº 1500234-06.2019.8.26.0530 - 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 69), a importar o aumento de dois meses de reclusão e dois dias-multa, por cada; a representar, no conjunto, o aumento de um ano de reclusão e doze dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de vinte e seis dias-multa;

Reconhecida a confissão, cumpre reduzir a pena em sete meses de reclusão e cinco dias-multa, resultando em dois anos e nove meses de reclusão e vinte e um dias-multa;

Neste particular, importante observar que no REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, houve a readequação da tese estabelecida no tema repetitivo nº 585, para firmar que "nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"; III. Inexistente causa especial de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal e, considerando o iter criminis desenvolvido pelo acusado, diminuo a pena em metade. Torno definitivo o quantum da pena em um ano, quatro meses e quinze de reclusão e pagamento de dez dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando-se as reincidências e a circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso II, do Código Penal) e em suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

V. Em relação à pena da multa, não haverá incidência, conforme previsão contida no artigo 29, caput, da Resolução Nº 425 de 08/10/2021, do Conselho Nacional de Justiça, bem como decisão exarada no Recurso Especial nº 1.785.861- SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 931), que resultou na fixação da tese de "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o

inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", haja vista a vulnerabilidade do acusado, e que nada valerá a fixação da pena pecuniária para ressocialização e prevenção do delito.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno WESLEY BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão (regime fechado) como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Em virtude das reincidências e da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 100/102), aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o regime imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto aos objetos apreendidos (cadeado e marreta, pág. 12), se inservíveis e inexpressivos economicamente, providencie-se, se o caso, a destruição.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA